

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1546/2533

นายเหรียญ เฉลิมนาค

โจทก์

นางสอิ่ง กองขวัญ กับพวก

จำเลย

นางสอิ่ง กองขวัญ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายบำเรอหรือเรอ กองขวัญ ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 82)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนบ้านออกจากที่พิพาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโฉนดที่ดินเลขที่ 10018 ตำบลพระนอนอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของโจทก์ ห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้อง

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 78,77) จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 68)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

อนุญาตให้ทะเลาะการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ชุม สุกแสงเปล่ง-มนู วงศ์แสงจันทร์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ